

Бо Қарори Раёсати
Бонки миллии Тоҷикистон
аз 14 декабри с.2016, таҳти №175
“тасдиқ шудааст”

Тағйиру иловаҳо бо Қарори
Раёсати Бонки миллии
Тоҷикистон аз 27 сентябри с. 2019
таҳти № 120,
“тасдиқ шудааст”

Дастурамали №220

“Дар бораи амалиёти кӯтоҳмуҳлати бозтамвил”

Дастурамал “Дар бораи амалиёти кӯтоҳмуҳлати бозтамвил” (минбаъд-Дастурамал) мутобиқи моддаи 21 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон” бо мақсади таъмини истифодаи самараноки воситаҳои сиёсати пулию қарзӣ ва танзими пардохтпазирии низоми бонкӣ таҳия шудааст.

Боби 1. Муқаррароти умумӣ

1. Бонки миллии Тоҷикистон амалиёти кӯтоҳмуҳлати бозтамвилро бо роҳи пешниҳоди воситаҳои қарзии зерин амалӣ менамояд:

- қарзи рӯзона (интрадей),
- қарзи шабонарӯзӣ (овернайт),
- қарз тариқи музоядаи қарзӣ.

2. Амалиёти кӯтоҳмуҳлати бозтамвил бо пули миллий, таҳти гарави кофӣ мутобиқи ҳамин Дастурамал, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон дар асоси Созишномаи қарзии кулл, ки барои қарзи рӯзона (интрадей), қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) ва қарзҳои тариқи музоядаи қарзӣ додашаванда баста мешавад, анҷом дода мешавад.

3. Амалиёти кӯтоҳмуҳлати бозтамвил ба воситаи низоми автоматии савдо (минбаъд – НАС) дар вақти воқеӣ (он-лайн) гузаронида мешавад.

4. Дар Дастурамал мафҳумҳои асосии зерин истифода шудаанд:

- **авторизатсия** – тартибе, ки шахси ваколатдори Бонки миллии Тоҷикистон барои тасдиқ ва минбаъд ба иҷро расонидани дархости гирифтани қарз аз рӯи амалиёти бозтамвилро иҷро менамояд;

- **амонатгоҳ (депозитарий)** – воҳиди сохтори ваколатдори Бонки миллии Тоҷикистон, ки нигоҳдорӣ, ҳисобгирӣ ва сабти гардиши ҳуқуқи амволии коғазҳои қиматнокро таъмин менамояд;

- **низомии автоматии савдо** – низоме, ки тариқи он дар вақти воқеӣ (онлайн) амалиёти кӯтоҳмуҳлати бозтамвил гузаронида мешавад;

- **рӯзи амалиётӣ** – давраи вақте, ки дар давоми он пешниҳоди дархост ва иҷрои амалиёти кӯтоҳмуҳлати бозтамвил дар НАС иҷозат дода мешавад (Қарори Раёсати БМТ №120 аз 27.09.с.2019);

- **дархост** – варақи элетронӣ дар НАС, ки тасмими ташкилоти қарзиро барои бастанӣ амалиёти кӯтоҳмуҳлати бозтамвил тасдиқ менамояд;

- **Созишномаи қарзии кулл** – Созишномаи қарзии кулл, ки байни Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзӣ баста шуда, шартҳои умумӣ ва тартиби аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон ба ташкилотҳои қарзӣ пешниҳод намудани захираҳои қарзиро аз рӯи амалиёти кӯтоҳмуҳлати бозтамвил ва тартиби танзими муносибатҳои ҳуқуқии дар ин маврид пайдошавандаро муайян менамояд;

- **предмети гарав** – дороиҳои ташкилоти қарзӣ, ки аз ҳисоби онҳо Бонки миллии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад талаботи худро аз рӯи амалиёти кӯтоҳмуҳлати бозтамвил, аз ҷумла маблағи қарз, фоизҳо дар тамоми давраи истифодаи ин қарз, пеня ва ҷарима бо назардошти коэффитсиенти ислоҳӣ пурра қонеъ гардонад (Қарори Раёсати БМТ №120 аз 27.09.с.2019);

- **захираҳои қарзӣ** – маблағҳои пулӣ бо пули миллий, ки Бонки миллии Тоҷикистон ба ташкилотҳои қарзӣ ба шартӣ таъминнокӣ, муҳлатнокӣ, музднокӣ ва бозгардонӣ пешниҳод мекунад;

- **амалиёти кӯтоҳмуҳлати бозтамвил** – амалиёти пешниҳоди қарзҳои кӯтоҳмуҳлат ба ташкилотҳои қарзӣ;

- **музоядаи қарзӣ** – дар асоси озмун аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон баррасӣ шудани дархости ташкилотҳои қарзӣ барои гирифтани қарзи кӯтоҳмуҳлат;

- **музоядаи миқдорӣ** – музоядае, ки дар он Бонки миллии Тоҷикистон меъёри фоизиро пешакӣ муқаррар мекунад ва ташкилотҳои қарзӣ аз рӯи ин меъёр метавонанд аз Бонки миллии Тоҷикистон қарз гиранд;

- **музоядаи фоизӣ** – музоядае, ки дар вақти эълон кардани он ташкилотҳои қарзӣ дар дархости худ ба Бонки миллии Тоҷикистон меёри фоизиеро нишон медиҳанд, ки розианд аз рӯи он аз Бонки миллии Тоҷикистон қарз гиранд;

- **қарзи рӯзона (интрадей)** – қарзе, ки ба ташкилоти қарзӣ таҳти гарав дар давоми рӯзи амалиётӣ бо шартӣ пардохт кардани он дар охири рӯзи корӣ пешниҳод мегардад;

- **қарзи шабонарӯзӣ (овернайт)** - қарзе, ки ба ташкилоти қарзӣ таҳти гарав бо меёри фоизии устувор дар давоми рӯзи амалиётӣ бо шартӣ на дертар аз рӯзи ояндаи корӣ пардохт кардани он пешниҳод мегардад;

- **шахси ваколатдор** – корманди Бонки миллии Тоҷикистон, ки барои авторизатсияи дархост аз рӯи амалиёти кӯтоҳмуҳлати бозтамвил ваколатдор карда шудааст;

- **коэффитсиенти ислоҳӣ** – зарбкунандаи адад, ки ҳангоми ҳисоб кардани сатҳи кофии гарав бо мақсади коҳиш додани хавфҳои Бонки миллии Тоҷикистон истифода шуда, ба 1,2 баробар мебошад;

- **муҳлати бозгардони қарз** – фосилаи вақте, ки бо рӯзҳои тақвимӣ ифода шуда, шурӯъ аз рӯзи пешниҳоди қарз аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон то рӯзи бозгардони он ҳисоб карда мешавад;

- **меёри ниҳой** - меёре, ки бо он қонеъ гардонидани дархостҳои ташкилотҳои қарзӣ ба охир мерасад;

- **меёри фоизии ибтидоии (ҳадди ақалли) музоядаи қарзӣ** - меёре, ки аз меёри бозтамвили Бонки миллии Тоҷикистон кам намебошад;

- **ташкilotи қарзӣ**- бонкҳо ва ташкилотҳои амонатии қарзии хурд (Қарори Раёсати БМТ №120 аз 27.09.с.2019);

- **коғазҳои қиматноки ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ** - коғазҳои қиматноки интиқолшавандаи ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ, ки рейтинги қарзиашон аз ҷониби S&P ва Fitch AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A- ва ташкилоти рейтингии Moody's Aaa, Aa2, Aa3, A1, A2, A3 баҳо гузошта шуда, тибқи талаботи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими бозори коғазҳои қиматнок ба қайд гирифта шудаанд (Қарори Раёсати БМТ №120 аз 27.09.с.2019);

- **ҳисоби “Депозит”** - сабтҳои бо ҳам муттаҳидкардашудаи дорои нишонаи умумӣ дар феҳристи амонатҳои барои баҳисобгирии коғазҳои қиматнок.

5. Дигар мафҳумҳои дар Дастурамал истифодашаванда бо ҳамон маъное, ки дар қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон муайян шудаанд, қор фармуда мешаванд.

Боби 2. Шартҳо ва тартиби пешниҳоди қарзҳои кӯтоҳмуҳлат

6. Барои гирифтани қарзи кӯтоҳмуҳлат аз Бонки миллии Тоҷикистон ташкилоти қарзӣ бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошад:

- дар Бонки миллии Тоҷикистон суратҳисоби муросилотӣ бо пули миллий дошта бошад;
- дар ҳолати идоракунии маъмурияти муваққатӣ қарор надошта бошад;
- вазъи молиявиашон ғайри қобили пардохт (insolvent) набошад (Қарори Раёсати БМТ №120 аз 27.09.с.2019);
- бо Бонки миллии Тоҷикистон Созишномаи қарзии кулли имзошуда дар алоҳидагӣ барои гузаронидани амалиёти кӯтоҳмуҳлати бозтамвил дошта бошад;
- барои таъминнокии қарзи кӯтоҳмуҳлат гарави ба талаботи Дастурамал ҷавобгӯ дар ихтиёр дошта бошад;
- ба НАС пайваст буда, талаботи зарурии қор бо ин низомро иҷро намояд;
- дар назди Бонки миллии Тоҷикистон аз рӯи қарзи гирифта ва фоизҳои он уҳдадорихои пулии муҳлатгузашта надошта бошад.

7. Кумитаи сиёсати пулию қарзии Бонки миллии Тоҷикистон (Гурӯҳи қорӣ оид ба сиёсати пулию қарзии Бонки миллии Тоҷикистон) мунтазам нишондиҳандаҳо ва шартҳои гузаронидани амалиёти кӯтоҳмуҳлати бозтамвил, аз ҷумла ҳаҷму муҳлати қарзҳои пешниҳодшаванда, меъёри ибтидоии (ҳадди ақалли) фоизӣ, меъёри фоизии муқарраршудава ғайраро муайян мекунад.

8. Мутобиқат нақардани ташкилоти қарзӣ ба талаботи банди 6 Дастурамал боиси он мегардад, ки дархости ташкилоти қарзӣ барои гирифтани қарзи кӯтоҳмуҳлат рад қарда шавад.

9. Барои гирифтани қарзи кӯтоҳмуҳлат, гузаронидани амалиёти кӯтоҳмуҳлати бозтамвил тариқи НАС ташкилоти қарзӣ бояд:

- дархост пешниҳод кунад;
- барои таъмини қарз гарави қофии қоғазҳои қиматноки давлатӣ, қоғазҳои қиматноки ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ, қоғазҳои

қиматноки Бонки миллии Тоҷикистон, маблағи зарурӣ бо асъори хориҷӣ, ё амонат бо пули миллий ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод намояд (Қарори Раёсати БМТ №120 аз 27.09.с.2019);

10. Дархости ташкилоти қарзӣ бояд аз ҷониби шахси ваколатдори Бонки миллии Тоҷикистон мавриди авторизатсия қарор дода шавад. Дар сурати рад кардани пешниҳоди қарзи кӯтоҳмуҳлат, шахси ваколатдори Бонки миллии Тоҷикистон дархости ташкилоти қарзиро тасдиқ (авторизатсия) намекунад.

11. Ташкилоти қарзӣ бояд ҳуқуқи аз ҳама суратҳисобҳои муросилотиаш бечунучаро руёнидани маблағҳои пулиро бидуни фармоиш ба Бонки миллии Тоҷикистон дар ҳаҷми талаботи он мувофиқи Созишномаи қарзии кулли басташуда диҳад.

Боби 3. Таъминнокӣ ва тартиби пардохти қарзҳои кӯтоҳмуҳлат

12. Қарзи кӯтоҳмуҳлат ба ташкилотҳои қарзӣ танҳо дар сурати бо гарави муносиб таъмин будани он пешниҳод карда мешавад. Ба сифати гарав инҳо метавонанд пешниҳод шаванд:

- коғазҳои қиматноке, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баровардааст (минбаъд – коғазҳои қиматноки давлатӣ);

- коғазҳои қиматноке, ки Бонки миллии Тоҷикистон баровардааст (минбаъд – коғазҳои қиматноки Бонки миллии Тоҷикистон);

- коғазҳои қиматноки ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ (Қарори Раёсати БМТ №120 аз 27.09.с.2019);

- асъори хориҷӣ дар суратҳисобҳои муросилотӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон (минбаъд – асъори хориҷӣ);

- амонатҳои ташкилоти қарзӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон бо пули миллий (минбаъд – амонатҳо).

13. Коғазҳои қиматноки давлатӣ, коғазҳои қиматноки Бонки миллии Тоҷикистон, асъори хориҷӣ ва амонатҳо, ки ба сифати гарави қарзи кӯтоҳмуҳлат қабул карда мешаванд, бояд дар моликияти ташкилоти қарзӣ буда, таҳти дигар уҳдадориҳо қарор надошта бошанд.

14. Қарзи кӯтоҳмуҳлат ба шартӣ манъи ихтиёрдории (банд кардани) коғазҳои қиматноки давлатӣ ва коғазҳои қиматноки Бонки миллии Тоҷикистон, коғазҳои қиматноки ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ дар

амонатгоҳи (депозитарий) Бонки миллии Тоҷикистон дода мешавад (Қарори Раёсати БМТ №120 аз 27.09.с.2019).

15. Бонки миллии Тоҷикистон метавонад қарзи кӯтоҳмуҳлатро таҳти гарави асъори хориҷӣ ба шарти банд кардани он дар суратҳисобҳои муросилотии асъории ҷории ташкилоти қарзӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон бе пардохти фоиз аз рӯи он пешниҳод намояд.

16. Арзиши асъори хориҷии таҳти гарав қабулшуда аз рӯи қурби расмии Бонки миллии Тоҷикистон бо ҳамаарзиши сомонӣ ба воҳиди асъори хориҷӣ дар рӯзи пешниҳоди дархост муайян карда мешавад.

17. Дар сурати нокифоя будани маблағи асъори хориҷии таҳти гарав гирифташуда бинобар тағйирёбии қурби мубодила, қарзгиранда уҳдадор аст андозаи маблағи гаравро то ҳадди зарурӣ пурра намояд.

18. Бонки миллии Тоҷикистон метавонад қарзи кӯтоҳмуҳлатро таҳти гарави амонат бо пули миллий ба шарти банд кардани он дар Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод кунад (Қарори Раёсати БМТ №120 аз 27.09.с.2019).

19. Муҳлати пешниҳоди қарзҳои кӯтоҳмуҳлат набояд аз давраи амалкарди гарави бандшуда зиёд бошад.

20. Кифоя набудани гарав боиси пешниҳод нагардидани қарзи кӯтоҳмуҳлат мегардад.

21. Ташкилоти қарзӣ бо мақсади саривақт пардохт кардани уҳдадории қарзӣ, дар рӯзи пардохти қарз аз рӯи амалиёти кӯтоҳмуҳлати бозтамвил (қарз, фоизҳо, пеня ва ҷарима) ҳаҷми кофии маблағҳоро бо пули миллий дар суратҳисоби муросилотиаш дар Бонки миллии Тоҷикистон таъмин менамояд (Қарори Раёсати БМТ №120 аз 27.09.с.2019).

22. Дар сурати саривақт ва пурра аз ҷониби ташкилоти қарзӣ иҷро гардидани уҳдадориҳо аз рӯи қарзи кӯтоҳмуҳлат, коғазҳои қиматноки давлатӣ, коғазҳои қиматноки Бонки миллии Тоҷикистон, коғазҳои қиматноки ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ, асъори хориҷӣ, амонат озод карда шуда, ба ҳисобҳои ташкилоти қарзӣ гузаронида мешаванд (Қарори Раёсати БМТ №120 аз 27.09.с.2019).

23. Агар ташкилоти қарзӣ дар рӯзи пардохти қарзи кӯтоҳмуҳлат мустақилона пардохти маблағи асосии қарз ва фоизҳои онро анҷом надиҳад, он гоҳ пардохти қарз бо роҳи хориҷ кардани маблағи қарзи асосӣ ва фоизҳои он аз ҳисоби муросилотии ташкилоти қарзӣ сурат мегирад.

24. Қарз аз рӯи амалиёти кӯтоҳмуҳлати бозтамвил муҳлатгузашта ҳисобида мешавад, агар ташкилоти қарзӣ дар муҳлати муқарраршуда дар

суратҳисоби муросилотиаш дар Бонки миллии Тоҷикистон маблағи кофӣ надошта бошад, то ки амалиёти пардохти маблағи асосии қарз ва фоизҳои онро пурра анҷом диҳад.

25. Бонки миллии Тоҷикистон дар сурати гузаштани муҳлати қарз, маблағи қарзи асосӣ, фоизҳои ҳисобшудаи он, пеня, ҷаримаро аз ҳисоби предмети гарав бо роҳи интиқоли коғазҳои қиматноки давлатӣ, коғазҳои қиматноки Бонки миллии Тоҷикистон, коғазҳои қиматноки ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ, асъори хориҷӣ, амонат ба суратҳисобҳои Бонки миллии Тоҷикистон пардохт мекунад (Қарори Раёсати БМТ №120 аз 27.09.с.2019).

Боби 4. Қарзи рӯзона (интрадей)

26. Қарзи рӯзона (интрадей) ба ташкилотҳои қарзӣ бо мақсади саривақт ва мунтазам анҷом додани пардохтҳо дар низоми пардохти Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад.

27. Қарзи рӯзона (интрадей) аз рӯи шартҳои, ки Дастурамал ва Созишномаи қарзии кулл барои қарзи рӯзона (интрадей) муайян кардаанд, дода мешавад (Замимаи №1).

28. Қарзи рӯзона (интрадей) бо пули миллии бе фоиз ва таҳти гарав мутобиқи боби 3 Дастурамал дода мешавад.

29. Ташкилоти қарзӣ уҳдадорихои худро дар назди Бонки миллии Тоҷикистон дар асоси дархосте, ки барои гирифтани қарзи рӯзона (интрадей) дар НАС пешниҳод кардааст, эътироф мекунад.

30. Додани қарзи рӯзона (интрадей) бо роҳи ба суратҳисоби муросилоти ташкилоти қарзӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон гузаронидани маблағи қарзи рӯзона (интрадей) пешниҳодкардаи Бонки миллии Тоҷикистон амалӣ мегардад.

31. Қарзи рӯзона (интрадей) аз ҷониби ташкилоти қарзӣ бояд дар рӯзи додани он пардохт карда шавад (Қарори Раёсати БМТ №120 аз 27.09.с.2019).

32. Қарзи рӯзона (интрадей) пардохтнашуда ба ҳисоб меравад агар ташкилоти қарзӣ дар муҳлати муқарраршуда уҳдадорихои бозгардони онро иҷро карда натавонад.

33. Қарзи дар муҳлати муқарраргардида нопардохтаи рӯзона (интрадей) ба таври автоматӣ ҳамчун қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) бо меъёри фоизӣ, ки барои истифодаи қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) муқаррар шудааст, аз нав ба

расмият дароварда шуда, муҳлаташ то рӯзи дигар тамдид карда мешавад. Дар ин маврид уҳдадориҳои ташкилоти қарзӣ барои пардохти қарзи рӯзона (интрадей) қатъ гардида, гарави қарзи рӯзона (интрадей) ҳамчун гарави қарзи тамдидшудаи рӯзона (интрадей), ки ҳамчун қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) аз нав ба расмият даромадааст, ҳисоб меёбад.

34. Муносибатҳои ҳуқуқие, ки байни Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзӣ баъди ҳамчун қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) аз нав ба расмият даровардани қарзи пардохтнашудаи рӯзона (интрадей) ба миён меоянд, минбаъд дар асоси боби 5 ва дигар талаботи Дастурамал ба танзим дароварда мешаванд.

Боби 5. Қарзи шабонарӯзӣ (овернайт)

35. Қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) бо мақсади дастгирии пардохтпазирии кӯтоҳмуҳлати (фаврии) ташкилоти қарзӣ бо пули милли ба муҳлати пардохт дар рӯзи дигари қарз баъди рӯзи дода шудани он бо меъёри фоизии муқарраршуда, дар ҳудуди маблағи гарав мутобиқи боби 3 Дастурамал дода мешавад.

36. Қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) аз рӯи шартҳои, ки ҳамин Дастурамал ва Созишномаи қарзии кулл барои қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) муайян кардааст, дода мешавад (Замимаи №2).

37. Барои гирифтани қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) ташкилоти қарзӣ бояд ба Бонки миллии Тоҷикистон ба воситаи НАС дар давоми рӯзи амалиётӣ дархост пешниҳод намояд (Қарори Раёсати БМТ №120 аз 27.09.с.2019).

38. Ташкилоти қарзӣ уҳдадориҳои худро дар назди Бонки миллии Тоҷикистон дар асоси дархосте, ки барои гирифтани қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) ба Бонки миллии Тоҷикистон ба воситаи НАС пешниҳод кардааст, эътироф мекунад.

39. Маблағи асосии қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) ва фоизҳои ҳисобшудаи он дар рӯзи дигари қарз баъди рӯзи додани қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) то охири рӯзи амалиётӣ пардохт карда мешавад (Қарори Раёсати БМТ №120 аз 27.09.с.2019).

40. Қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) ва фоизҳои ҳисобшудаи он бояд пурра пардохт шавад, қисман пардохт кардани он иҷозат дода намешавад.

41. Агар муҳлати пардохти қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) гузарад, муҳлати пардохт тамдид карда намешавад ва мутобиқи Созишномаи қарзии кулл шабонарӯзӣ (овернайт) ҷаримаи яквақтаина ситонида мешавад.

42. Амалҳои минбаъда барои пардохти қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) мутобиқи бандҳои 23-25 Дастурамал анҷом дода мешаванд.

Боби 6. Музоядаҳои қарзӣ

43. Бо мақсади дастгирии молиявии низоми бонкӣ, захираҳои қарзии Бонки миллии Тоҷикистон ба ташкилотҳои қарзӣ тариқи музоядаҳои қарзии Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешаванд.

44. Бонки миллии Тоҷикистон намудҳои зерини музоядаҳои қарзиро анҷом медиҳад:

- музоядаҳои миқдорӣ;
- музоядаҳои ғоизӣ.

45. Захираҳои қарзӣ аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон барои фурӯш ба муҳлати 7, 14 ва 28 рӯз пешниҳод гардида, уҳдадории қарзии ташкилотҳои қарзӣ, ки муҳлати 7 ва 14 рӯзаро доранд, метавонанд як маротиба мутобиқан ба муҳлати қарзи ҷорӣ тамдидшаванда, тамдид карда шавад. Дар ҳолати тамдид намудани уҳдадории қарзии ташкилотҳои қарзӣ, ба сифати таъминнокӣ дороиҳое, ки ҳамчун гарави қарзи ҷорӣ қабул шудаанд, метавонад қабул карда шаванд. Захираҳои қарзӣ аз рӯи шартҳои, ки ҳамин Дастурамал ва Созишномаи қарзии кулл оид ба музоядаи қарзӣ муайян кардаанд, дода мешаванд (Замимаи №3) (Қарори Раёсати БМТ №120 аз 27.09.с.2019).

46. Бонки миллии Тоҷикистон дар сомонаи худ чадвал ва шартҳои баргузории музоядаи қарзиро нашр менамояд, аз ҷумла:

- таърихи музояда;
 - навъи музояда;
 - муҳлати бозгардони захираҳои қарзӣ дар ин музояда;
 - ҳаҷми захираҳои қарзии ба музояда пешниҳодшуда;
 - меъёри ибтидоии (ҳадди ақалли) ғоизи музояда ё меъёри ғоизии муқарраршуда;
 - талабот ба амволи гарав;
 - маълумоти дигар дар бораи музояда (агар чунин маълумот бошад)
- (Қарори Раёсати БМТ №120 аз 27.09.с.2019).

47. Мутобиқат накардани ташкилоти қарзӣ ба талаботи банди 6 Дастурамал ба роҳ надодани ташкилоти қарзӣ барои иштирок дар музоядаи қарзӣ асос мебошад.

48. Ташкилотҳои қарзӣ дархости иштирок дар музоядаи қарзии Бонки миллии Тоҷикистонро ба воситаи НАС то соати 10:00 рӯзи баргузории музоядаи қарзӣ пешниҳод мекунанд. Баъди ба охир расидани вақти қабули дархостҳо, ташкилотҳои қарзӣ наметавонанд дархост пешниҳод кунанд ё онро тағйир диҳанд.

49. Ташкилоти қарзӣ метавонад ба музояда танҳо як дархост пешниҳод кунад.

50. Дар дархост барои иштирок дар музоядаи қарзӣ бояд номгӯи дороиҳое, ки ташкилоти қарзӣ барои гарав мутобиқи боби 3 Дастурамали мазкур пешниҳод мекунад, дарҷ гардад.

51. Ба музоядаи қарзӣ дархости ташкилотҳои қарзие, ки меъёрҳои фоизии онҳо аз меъёри ибтидоии (ҳадди ақалли) фоизӣ ё меъёри фоизии муқаррари эълонкардаи Бонки миллии Тоҷикистон баландтар аст, роҳ дода мешаванд.

52. Дархостҳое, ки нодуруст пур шудаанд ё нодуруст ба расмият дароварда шудаанд, инчунин дархостҳое, ки бо риоя нашудани муҳлати қабули дархостҳо пешниҳод гардидаанд, беэтибор ҳисобида шуда, ба музояда роҳ дода намешаванд.

53. Бонки миллии Тоҷикистон махфияти маълумоти дар дархости ташкилоти қарзӣ зикршударо таъмин мекунад.

54. Бонки миллии Тоҷикистон тақвими баргузории музоядаҳои қарзиро барои моҳи оянда эълон карда, маълумот дар бораи онро дар сомонаи худ ҷойгир мекунад (Қарори Раёсати БМТ №120 аз 27.09.с.2019).

55. Кумитаи сиёсати пулию қарзии Бонки миллии Тоҷикистон (Гурӯҳи корӣ оид ба сиёсати пулию қарзии Бонки миллии Тоҷикистон) вобаста ба вазъияти бозори пулию қарзӣ ва ҳолати пардохтпазирии ташкилотҳои қарзӣ метавонад муҳлат, давраи баргузории музоядаҳои қарзиро тағйир дода, инчунин баргузории музоядаҳои қарзии ғайринавбатиро эълон кунад, ки дар ин бора ба ташкилотҳои қарзӣ тавассути НАС ва тариқи сомонаи Бонки миллии Тоҷикистон хабар дода мешавад.

56. Ҳаҷми маблағҳое, ки барои гузаронидани музоядаи миқдорӣ пешниҳод мегарданд, дар асоси дархостҳои ба музояда пешниҳодшуда тақсим карда мешавад. Агар маблағи пешниҳодшуда барои қонеъгардонии ҳамаи

дархостҳои ташкилотҳои қарзӣ нокифоя бошад, он гоҳ маблағҳо бо нархи эълоншуда байни ҳамаи ташкилотҳои қарзӣ мутаносибан ба дархостҳои додашуда тақсим карда мешаванд. Ҳаҷми қарз то адади том яклухт карда мешавад.

57. Дархостҳои ташкилотҳои қарзӣ барои харидани захираҳои қарзии Бонки миллии Тоҷикистон аз рӯи музоядаи ғоизии дар онҳо пешниҳодшуда, бо навбат аз ҳадди баландтарин то ҳадди камтарин қонё карда мешаванд. Ба охир расидани ҳаҷми муқарраршудаи захираҳои қарзӣ боиси кам кардани маблағи дархости охирин дар рӯйхати дархостҳои қаноаткунонида мегардад, агар ба маблағи боқимондаи ғуруҳтанашудаи ҳаҷми муқарраршудаи захираҳои қарзӣ дар музояда дархости як ташкилоти қарзии довталаб бошад. Ҳаҷми қарз то адади том яклухт карда мешавад.

58. Агар барои маблағи боқимондаи ғуруҳтанашудаи захираҳои қарзӣ дар музоядаи ғоизӣ якчанд дархост аз ташкилотҳои гуногуни қарзӣ бо меъёрҳои якхелаи ғоизӣ довталаб барояд, он гоҳ ҳар яки ин дархостҳо аз рӯи таносуби маблағи боқимондаи ноғуруҳта нисбат ба маблағи умумии дар дархостҳо зикршуда қаноат кунонида мешавад. Ҳаҷми қарз то адади том яклухт карда мешавад.

59. Музоядаи қарзӣ бояд дар давоми рӯзе, ки баргузор мегардад, ба охир расад.

60. Натиҷаҳои музоядаи қарзӣ ба воситаи НАС ба маълумоти ташкилотҳои қарзӣ расонида шуда, ҳамчунин дар бораи он дар сомонаи Бонки миллии Тоҷикистон маълумот нашр мегардад.

61. Бонки миллии Тоҷикистон аз рӯи натиҷаҳои музоядаи қарзие, ки гузаронида шуд, боназардошти гарави ниғаҳдоришуда амалиёти гузаронидани (авторизатсия) маблағро ба суратҳисоби муросилотии ташкилоти қарзӣ анҷом медиҳад.

62. Гузаронидани маблағҳои пулӣ аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон ба ташкилотҳои қарзие, ки ҳамчун гарав дар музоядаи қарзӣ қоғазҳои қиматноки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қоғазҳои қиматноки Бонки миллии Тоҷикистонро пешниҳод кардаанд, ба шарти манъи ихтиёрдории (банд кардани) ин қоғазҳои қиматнок дар амонатгоҳи (депозитарий) Бонки миллии Тоҷикистон бо тартиби муқарраршуда амалӣ мегардад.

63. Гузаронидани маблағҳои пулӣ ба ташкилотҳои қарзие, ки ҳамчун гарав дар музоядаи қарзӣ асъори хориҷӣ, амонатро пешниҳод кардаанд, баъди гирифтани тасдиқнома дар бораи ниғаҳдории маблағи зарурӣ дар

суратҳисоби муросилотӣ ё ҳисоби амонатӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.

63¹. Гузаронидани маблағҳои пулӣ ба ташкилотҳои қарзие, ки ҳамчун гарав дар музоядаи қарзӣ қоғазҳои қиматноки ташкилотҳои молиявии байналмилалиро пешниҳод кардаанд, баъди гирифтани тасдиқномаи эмитенти чунин қоғазҳои қиматнок анҷом дода мешавад (Қарори Раёсати БМТ №120 аз 27.09.с.2019).

64. Ташкилоти қарзӣ метавонад пеш аз муҳлат пурра ё қисман қарзи тариқи музоядаи қарзӣ гирифта ва фоизҳои истифодаи онро баргардонад ва дар ин бора ба Бонки миллии Тоҷикистон хабар диҳад.

65. Бонки миллии Тоҷикистон дар сурати қисман пардохт шудани қарзи тариқи музояда гирифтаи ташкилоти қарзӣ дороиҳои ба сифати гарави қарз пешниҳодшударо қисман озод мекунад, ба шарте ки ҳаҷми дороиҳои ба гаравгузошта барои пурра қонеъ гардонидани талаботи Бонки миллии Тоҷикистон кифоят кунад.

66. Амалҳои минбаъда барои пардохти уҳдадорихо аз рӯи музоядаи қарзӣ мутобиқи бандҳои 23-25 Дастурамал анҷом дода мешаванд.

67. Аз рӯи натиҷаҳои музояда меёри фоизи миёнавазн бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$P = \frac{\sum p_i * q_i}{\sum q_i}$$

ки дар ин ҷо

P - меёри фоизи миёнавазн аз рӯи натиҷаҳои музояда;

p_i - меёрҳои фоизии пешниҳодҳои (лотҳои) қонеъкардашуда;

q_i - ҳаҷми пешниҳодҳои (лотҳои) қонеъкарда мебошад.

68. Сохтори рамзгузори музоядаҳои қарзӣ ба таври зайл муқаррар карда мешавад:

** ** *

|||

||| — давраи истифодаи захираҳои қарзӣ

|| — рақами тартибии музоядаи қарзӣ дар соли ҷорӣ

| — сол

_____ муайянсозии (идентификатсияи) музоядаи қарзҳо

Мисол:

МҚ 16 22 14

|||

||| _____ давраи истифодаи захираҳои қарзӣ – 14 рӯз

|| _____ рақами тартибии музоядаи қарзӣ - № 22

| _____ соли 2016

_____ муайянсозии (идентификатсияи) музоядаи қарзҳо ММ – музоядаи миқдорӣ (МФ- музоядаи фоизӣ) (Қарори Раёсати БМТ №120 аз 27.09.с.2019).

69. Натиҷаи музоядаи қарзӣ дар сомонаи Бонки миллии Тоҷикистон эълон карда шуда, маълумоти зеринро дар бар мегирад:

- рамзи музояда;
- таърихи музояда;
- дигар маълумот (Қарори Раёсати БМТ №120 аз 27.09.с.2019).

**Созишномаи қарзии кулл
дар бораи қарзи рӯзона (интрадей) № _____¹**

аз “_____” _____ соли 20__

ш. Душанбе

Бонки миллии Тоҷикистон дар симои Раиси Бонки миллии Тоҷикистон Холиқзода Ҳоким Ҳикматулло, ки дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон” амал мекунад, минбаъд “БМТ” номида мешавад, аз як тараф ва _____ дар симои Раис _____, ки дар асоси Оиннома амал мекунад, минбаъд “Ташкилоти қарзӣ” номида мешавад, дар якҷоягӣ “Тарафҳо” номида мешаванд, дар асоси Дастурамали №220 “Дар бораи амалиёти кӯтоҳмуҳлати бозтамвил” (минбаъд - Дастурамал) бо шартҳои зерин Созишномаи қарзии кулл дар бораи қарзи рӯзона (интрадей) (минбаъд - Созишнома) ба имзо расониданд:

1. Мавзӯи Созишнома

1.1. Мавзӯи Созишномаи мазкур муайян намудани шартҳо ва тартиби аз ҷониби БМТ пешниҳод намудани қарзи рӯзона (интрадей) ба Ташкилоти қарзӣ тариқи Низоми автоматизудай савдо (минбаъд - “НАС”) ва танзими муносибатҳои ҳуқуқии аз он бароянда мебошад.

1.2. Қарзи рӯзона (интрадей) бо мақсади саривақт ва мунтазам анҷом додани пардохтҳо дар низоми пардохти Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад.

2. Шартҳои пешниҳоди қарзи рӯзона (интрадей)

2.1. Тартиби гирифтани пардохт ва тамдид намудани қарзи рӯзона (интрадей) бо Созишномаи мазкур, Дастурамал ва талаботи кор бо НАС ба танзим дароварда мешавад.

2.2. Қарзи рӯзона (интрадей) бо пули миллий, бе фоиз ва таҳти таъминоти гарав бо мақсади зиёд намудани самаранокии кори низоми пардохти Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҳар рӯзи амалиётӣ дода мешавад.

2.3. Барои гирифтани қарзи рӯзона (интрадей) Ташкилоти қарзӣ бояд ба талаботи банди 6 Дастурамал мувофиқат намояд.

2.4. Барои гирифтани қарзи рӯзона (интрадей) тибқи Созишномаи мазкур, Ташкилоти қарзӣ бояд ба БМТ тариқи НАС аз соати 09:00 то 15:00 рӯзи амалиётӣ дархост пешниҳод кунад.

2.5. Маблағҳои пулӣ баъди банд (блокировка) кардани гарав ва аз тарафи шахси ваколатдори БМТ тасдиқ (авторизатсия) шудани дархост, ба суратҳисоби муросилотии Ташкилоти қарзӣ дар БМТ интиқол дода мешаванд.

3. Таъминоти қарз

¹ Намуна – метавонад дигар шавад.

3.1. Иҷро гардидани уҳдадориҳои Ташкилоти қарзӣ барои баргардонидани қарзи рӯзона (интрадей) (маблағи асосии қарз, ҷарима) тибқи дархости пешниҳодшуда бо гарав таъмин мегардад, ки он дар боби 3 Дастурамал нишон дода шуда, бо риояи муқаррароти бандҳои 62-63¹ Дастурамал ба расмият дароварда шудааст. Номгуи мушаххаси дороиҳо (воситаҳо), барои таъминоти уҳдадориҳои Ташкилоти қарзӣ аз рӯи ҳар як қарзи гирифташуда дар дархости Ташкилоти қарзӣ муқаррар карда мешаванд.

3.2. Дороиҳои (воситаҳои) Ташкилоти қарзӣ, ки таъминоти қарзи рӯзона (интрадей) мебошанд бо назардошти коэффитсиенти ислоҳии аз ҷониби БМТ муқарраршуда пешниҳод гардида, дар беруннавис (ticket) қайд карда мешавад.

3.3. Дороиҳое (воситаҳое), ки таъминоти қарзи нопардохтаи рӯзона (интрадей) мебошанд, ҳангоми аз нав ба расмият даровардани он ба қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) ба таъминоти қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) табдил меёбанд.

4. Шартҳои пардохти қарзи рӯзона (интрадей)

4.1. Пардохти қарзи рӯзона (интрадей) дар рӯзи додани он то соати 16:00 тариқи НАС амалӣ мегардад.

4.2. Дар сурати аз ҷониби Ташкилоти қарзӣ саривақт иҷро гардидани уҳдадориҳои худ оид ба қарзи рӯзона (интрадей), БМТ гарави қарзро озод менамояд.

4.3. Ҳангоми дар муҳлати муқарраршуда иҷро нашудани уҳдадориҳои Ташкилоти қарзӣ барои бозгардони қарзи рӯзона (интрадей), ин қарз бо таъминоти гарави дахлдор дар НАС то рӯзи ояндаи амалиётӣ бо роҳи аз нав ҳамчун қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) ба расмият даровардани он бо меёри фоизие, ки барои истифода аз қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) муқаррар мегардад, дар рӯзи аз нав ба расмият даровардан тамдид карда мешавад.

4.4. Муносибатҳои ҳуқуқие, ки байни БМТ ва Ташкилоти қарзӣ баъди аз нав ба расмият даровардани қарзи пардохтнашудаи рӯзона (интрадей) ба қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) ба миён меоянд, минбаъд дар асоси боби 5 Дастурамал ва Созишномаи кулл барои қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) ба танзим дароварда мешаванд.

5. Уҳдадорӣ ва ҳуқуқҳои тарафҳо

5.1. Тарафҳо уҳдадорӣ ва ҳуқуқҳоро тибқи Созишномаи мазкур, Дастурамал, дигар санадҳои меёриҳои ҳуқуқии БМТ ва қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба зимма мегиранд.

5.2. Тарафҳо барои дурустӣ, саривақтӣ ва махфияти амалҳое, ки қарздоронашон вобаста ба гузаронидани амалиёти гирифтани ва пардохти қарзи рӯзона (интрадей) анҷом медиҳанд, тибқи Созишномаи мазкур ва Дастурамал масъулияти пурра ба зиммадоранд.

5.3. БМТ уҳдадор мешавад:

5.3.1. Маблағи қарзи рӯзоноро (интрадей) ба суратҳисоби муросилотии Ташкилоти қарзӣ бо пули миллии бо назардошти таъминоти гарави бандшуда гузаронад.

5.3.2. Дар сурати пешниҳод намудани қарзи рӯзона (интрадей) таҳти таъминоти коғазҳои қиматноки давлатӣ, коғазҳои қиматноки БМТ, коғазҳои қиматноки ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ, асъори хориҷӣ ва амонат бо пули

миллӣ ҳамчун гарав, бо тартиби муқарраршуда дороиҳои мазкурро банд (блокировка) намояд. Ба бақияи маблағҳои пулӣ дар суратҳисобҳои Ташкилоти қарзӣ, ки барои таъмини қарз ҳамчун гарав пешниҳод гардиданд ва бандшуда буданд (блокировка) фоиз ҳисоб карда намешавад.

5.3.3. Дар сурати дода шудани қарзи рӯзона (интрадей) таҳти таъмини асъори хориҷие, ки дар суратҳисобҳои муросилотии асъории Ташкилоти қарзӣ дар БМТ ҳастанд, онҳоро бо тартиби муқарраршуда бе пардохти фоиз аз рӯи онҳо банд намояд.

5.3.4. Дар сурати дода шудани қарзи рӯзона (интрадей) таҳти таъминоти амонат бо пули миллӣ, онро дар ҳисобҳои амонатии Ташкилоти қарзӣ дар БМТ банд намояд.

5.3.5. Дар сурати саривақт ва пурра иҷро шудани уҳдадорихои Ташкилоти қарзӣ, коғазҳои қиматноки давлатӣ, коғазҳои қиматноки БМТ, коғазҳои қиматноки ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ, асъори хориҷӣ ва амонат бо пули миллӣ, ки барои таъмини қарз ҳамчун гарав пешниҳод гардиданд ва бандшуда (блокировка) буданд озод намояд.

5.4. БМТ ҳуқуқ дорад:

5.4.1. Дар сурати пардохт нашудани уҳдадории Ташкилоти қарзӣ маблағи уҳдадории қарзии Ташкилоти қарзиро (маблағи қарз) ба таври автоматӣ ҳамчун қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) бо меъёри фоизӣ, ки барои истифодаи қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) муқаррар шудааст, аз нав ба расмӣ дароварда, муҳлати онро то рӯзи дигар тамдид намояд. Дар ин маврид таъминоти қарзи рӯзона (интрадей) ҳамчун таъминоти қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) ҳисоб меёбад.

5.4.2. Дар сурати нокифоя будани маблағи (арзиши) умумии таъминоти қарз ё бо сабаби гуногун паст шудани арзиши он, аз Ташкилоти қарзӣ пурра намудани таъминоти қарз ё иваз кардани онро ба гарави ҳамарзиш талаб намояд.

5.5. Ташкилоти қарзӣ уҳдадор аст:

5.5.1. Барои гирифтани қарзи рӯзона (интрадей) дар рӯзи амалиётӣ бо тартиби муқарраршуда тариқи НАС тибқи талаботи Созишномаи мазкур ва Дастурамал дархост пешниҳод намояд.

5.5.2. Ба БМТ тибқи боби 3 Дастурамал барои таъминоти қарз дороиҳои (воситаҳои) худро таҳти гарав пешниҳод кунад.

5.5.3. Барои банд (блокировка) кардани коғазҳои қиматноки давлатӣ, коғазҳои қиматноки БМТ, коғазҳои қиматноки ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ дар амонатгоҳи (депозитарий) БМТ, асъори хориҷии дар суратҳисобҳои муросилотии асъорӣ ва амонати бо пули миллӣ дар ҳисобҳои амонатӣ дар БМТ мавҷудбуда бо тартиби муқарраршуда розигӣ диҳад.

5.5.4. Ба БМТ қарзи рӯзона (интрадей)-ро бо роҳи гузаронидани маблағ ба суратҳисоби дахлдор дар муҳлати муқарраршуда баргардонад.

5.5.5. Ҳамаи шартҳои талаботи Созишномаи мазкур ва Дастурамалро риоя намояд.

5.6. Ташкилоти қарзӣ ҳуқуқ дорад:

5.6.1. Дар сурати риояи шартҳои Созишномаи мазкур ва Дастурамал аз БМТ тариқи НАС қарзи рӯзона (интрадей) гирад.

5.6.2. Дар сурати саривақт пардохт кардани қарзи рӯзона (интрадей), аз БМТ озод намудани коғазҳои қиматноки давлатӣ, коғазҳои қиматноки БМТ, коғазҳои қиматноки ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ, асъори хориҷӣ ва амонат бо пули миллий, ки ҳамчун гарав барои таъмини қарз пешниҳод гардиданд ва бандшуда (блокировка) буданд, талаб намояд.

6. Шартҳои махсус

6.1. Дар сурати ба миён омадани ҳолатҳои қувваи рафънашаванда (ҳолатҳои фавқулода), ки ба он ба таври мустақим ё ғайримустақим ҳолатҳои дорои хусусияти фавқулода, аз ҷумла заминчунбӣ ва дигар офатҳои табиӣ, амалу қарорҳои мақомоти давлатӣ, амалиёти ҳарбӣ ва бетартибҳои оммавӣ сабаб мегардад ва Тарафҳои Созишномаи мазкур барои назорати онҳо имконият надоранд ва ин ҳолатҳо ба иҷро шудани уҳдадориҳои онҳо аз рӯи Созишномаи мазкур монеъ мегардад, муҳлати иҷрои ин уҳдадориҳо мутаносибан ба вақти амали ин ҳолатҳои фавқулода мавқуф гузошта мешавад, вале танҳо ба он андозае, ки онҳо барои дар муҳлат иҷро шудани Созишномаи мазкур ё он қисмати он, ки бояд баъди ба миён омадани ин ҳолатҳои фавқулода иҷро мегардид, таъсир расонанд.

6.2. Тарафҳои Созишномаи мазкур бояд бетаъхир дар давоми рӯзи корӣ яқдигарро дар бораи оғози ҳолатҳои фавқулодае, ки ба иҷро гардидани уҳдадориҳои онҳо аз рӯи Созишномаи мазкур монеъ мегарданд ва дар бораи анҷомёбии онҳо дар оянда дар шакли шифоҳӣ ва хаттӣ хабар диҳанд.

6.3. Аз ҷониби яке аз Тарафҳо иҷро нагардидани уҳдадориҳо аз рӯи Созишномаи мазкур вайрон кардани Созишномаи мазкур ба ҳисоб намеравад, агар ба ин ҳолатҳои фавқулода сабаб шаванд, ба шарте ки Тарафи ба ҳолати фавқулода дучоршуда саривақт ҳамаи чораҳои заруриро барои рафъи ин гуна оқибатҳо андешад.

7. Нуқсони техникӣ

7.1. Дар ҳолати ба миён омадани нуқсони техникӣ дар ҷойи кории Ташкилоти қарзӣ ва омода карда натавонистани ҳуҷҷатҳои электронӣ, Ташкилоти қарзӣ бояд саривақт ба БМТ дар бораи он хабар диҳад ва фаъолияти бенуқсони ҷойи кори ро бо нухси аҳтиётии таъминоти барномавӣ барқарор намояд.

7.2. Дар ҳолати сар задани нуқсони техникии НАС дар БМТ, ки дар натиҷаи он коркарди ҳуҷҷатҳои электронӣ ғайриимкон мегардад, БМТ метавонад бо фармоиши роҳбарияти БМТ додани қарзи рӯзонаро (интрадей) то барқароршавии фаъолияти НАС дар БМТ боздорад ё додани қарзи рӯзонаро (интрадей) дар асоси дархости гирифтани қарзи рӯзона (интрадей), ки Ташкилоти қарзӣ дар шакли коғазӣ пешниҳод кардааст, амалӣ намояд (Замимаи 1).

8. Ихтилофот ва баҳси тарафҳо

8.1. Ихтилофот ва баҳсҳоеро, ки дар рафти иҷрои шартҳои Созишномаи мазкур ба миён меоянд, Тарафҳо бо мақсади пайдо кардани ҳалли қобили қабули онҳо пешакӣ ҳаллу фасл менамоянд.

8.2. Дар сурати бо роҳи созиш ба мувофиқа наомадан, ихтилофот ва баҳси Тарафҳо бо тартиби муқарраркардаи қонунгузори Чумхурии Тоҷикистон дар Суди Олии иқтисодии Чумхурии Тоҷикистон баррасӣ карда мешавад.

9. Дигар шартҳо

9.1. Бо розигии Тарафҳо ба шартҳои Созишномаи мазкур тағйиру иловаҳо ворид кардан мумкин аст.

9.2. Ҳамаи тағйиру иловаҳо ба Созишномаи мазкур он вақт эътибор доранд, ки агар дар шакли хаттӣ сураат гирифта, аз ҷониби Тарафҳо имзо шуда бошанд.

9.3. Созишномаи мазкур дар ду нусха, ки ҳар кадом эътибори ягонаи ҳуқуқӣ доранд, таҳия гардидааст ва як нусхаи он дар БМТ монда, нусхаи дигар ба Ташкилоти қарзӣ дода мешавад.

10. Муҳлати амали Созишнома ва тартиби бекор кардани он

10.1. Созишномаи мазкур аз лаҳзае, ки онро Тарафҳо имзо меkunанд, амал мекунад. Қатъ гардидани амали Созишномаи мазкур уҳдадориҳои Ташкилоти қарзиро оид ба баргардонидани қарзи қаблан гирифтаи вай ва риояи шартҳои гарав, ки Созишномаи мазкур ва Дастурамал пешбинӣ кардааст, инчунин уҳдадориҳои БМТ-ро оид ба озод кардани гарав бо тартиби муайянкардаи Созишномаи мазкур қатъ намесозад.

10.2. БМТ ҳуқуқ дорад яктарафа бидуни пешакӣ огоҳ кардани Ташкилоти қарзӣ Созишномаи мазкурро дар ҳолатҳои зерин бекор намояд:

- иҷро накардани талаботи Дастурамал ва шартҳои Созишномаи мазкур аз ҷониби Ташкилоти қарзӣ, агар Ташкилоти қарзӣ қаблан аз ҷониби БМТ ду маротиба хаттӣ огоҳонида шуда бошад;

- бозхонд шудани иҷозатномаи Ташкилоти қарзӣ барои гузаронидани амалиёти бонкӣ, агар Ташкилоти қарзӣ қарзи пардохтнашуда надошта бошад.

11. Нишони ҳуқуқӣ ва мушаххасоти Тарафҳо

БМТ
Бонки миллии Тоҷикистон

Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе, 734025
х. Ёбони Рӯдакӣ 38/1
РМБ 350101101
РМА 010008715

Раис
Холиқзода Ҳ. Ҳ.

(имзо)

Ҷ.М.

Ташкилоти қарзӣ

Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе, 73____

РМБ _____
РМА _____
20402972_____
(суратҳисобимуросилотӣ)

Раис

(имзо)

Ҷ. М.

Замимаи №1
ба Созишномаи кулли қарзӣ
барои қарзи рӯзона (интрадей) №_____

Дархости №_____ ²
барои гирифтани қарзи рӯзона (интрадей) _____²

аз “__” _____ с. 20__

ш. Душанбе

Бонк _____

1. Хоҳиш менамояд, ки дар ҳаҷми _____ сомонӣ (маблағ бо рақам ва ҳарф) **қарзи рӯзона (интрадей)** дода шавад.

2. Таърихи додани қарз «__» _____ с. 20__

3. Таърихи пардохт “__” _____ с. 20__

4. Барои таъмини қарз инҳо барои гарав пешниҳод мешаванд:

Коғазҳои қиматноки давлатӣ, коғазҳои қиматноки БМТ ба маблағи _____ сомонӣ (маблағ бо рақам ва ҳарф), аз ҷумла:

№	Навъи КҚД/КҚ БМТ	Рақами қайд	Таърихи барориш	Таърихи пардохт	Миқдор (адад)	Маблағ аз рӯи номинал (бо сомонӣ)
	Ҳамагӣ					

Асбори хориҷӣ:

Ҳисобҳои муросилотӣ

№ _____

№ _____

№	Навъи асбोर	Маблағ
	Ҳамагӣ	

Амонат бо пули миллӣ:

² Намуна – метавонад дигар шавад.

Суратҳисобҳо

№ _____

№ _____

5. Дар сурати иҷро нагардидани уҳдадории бозгардони қарзи рӯзона (интрадей) то соати 16:00 рӯзи амалиёти (савдои) додани қарзи рӯзона (интрадей) хоҳиш менамояд, ки маблағи қарзи рӯзона (интрадей) то рӯзи ояндаи корӣ аз лаҳзаи додани он бо аз нав ба расмият даровардани он ба қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) тамдид карда шавад.

6. Меъёри қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) _____ % солона.

Таърихи додани қарз “__» _____ с.20__

Таърихи пардохт “__» _____ с 20__

7. Хоҳиш менамояд, ки барои таъминнокии қарзи тамдидшудаи рӯзона (интрадей), ки ҳамчун қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) аз нав ба расмият дароварда шудааст, гараве ҳисобе карда шавад, дар банди 4 дархости мазкур зикршуда пешниҳод шудааст.

8. Хоҳиш менамояд, ки амалҳои минбаъдаи БМТ аз лаҳзаи ҳамчун қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) аз нав ба расмият даровардани маблағи қарзи рӯзона (интрадей) то пурра пардохт шудани он мутобиқи Дастурамал анҷом дода шавад.

9. Ҳангоми нокифоя будани маблағ дар суратҳисоби муросилотии Ташкилоти қарзӣ дар БМТ, Ташкилоти қарзӣ ба БМТ ҳуқуқ медиҳад, ки маблағи дахлдорро аз ҳисоби предмети гарави дар банди 4 дархости мазкур зикршуда бо тартиби муқарраркардаи қонун дар лаҳзаи расидани муҳлати иҷрои уҳдадориҳо руёнад.

_____ (вазифа) _____ (ному насаб) _____ (имзо)

**Созишномаи қарзии кулл
дар бораи қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) №_____³**

аз “___” _____ соли 20___

ш. Душанбе

Бонки миллии Тоҷикистон дар симои Раиси Бонки миллии Тоҷикистон Холиқзода Ҳоким Ҳикматулло, ки дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон” амал мекунад, минбаъд “БМТ” номида мешавад, аз як тараф ва _____ дар симои Раис _____, ки дар асоси Оиннома амал мекунад, минбаъд “Ташкилоти қарзӣ” номида мешавад, минбаъд дар якҷоягӣ “Тарафҳо” номида мешаванд, дар асоси Дастурамали №220 “Дар бораи амалиёти кӯтоҳмуҳлати бозтамвил” (минбаъд - Дастурамал) бо шартҳои зерин Созишномаи қарзии кулл дар бораи қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) (минбаъд - Созишнома) ба имзо расониданд:

1. Мавзӯи Созишнома

1.1. Мавзӯи Созишномаи мазкур муайян намудани шартҳо ва тартиби аз ҷониби БМТ пешниҳод намудани қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) ба Ташкилоти қарзӣ тариқи Низоми автоматишудаи савдо (минбаъд - “НАС”) ва танзими муносибатҳои ҳуқуқии аз он бароянда мебошад.

1.2. Қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) бо мақсади дастгирии пардохтпазирии кӯтоҳмуҳлати (фаврии) Ташкилоти қарзӣ бо пули милли дода мешавад.

2. Шартҳои пешниҳоди қарзи шабонарӯзӣ (овернайт)

2.1. Тартиби гирифтани ва пардохт намудани қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) бо Созишномаи мазкур, Дастурамал ва талаботи кор бо НАС ба танзим дароварда мешавад.

2.2. Қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) бо пули милли бо фоизи устувор таҳти таъминоти гарав бо мақсади нигоҳдории пардохтпазирии кӯтоҳмуҳлати Ташкилоти қарзӣ бо муҳлати пардохт на дертар аз рӯзе, ки баъд аз рӯзи додани қарз меояд, дар рӯзи амалиётӣ дода мешавад.

2.3. Барои гирифтани қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) Ташкилоти қарзӣ бояд ба талаботи банди 6 Дастурамал мувофиқат намояд.

2.4. Барои гирифтани қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) тибқи Созишномаи мазкур, Ташкилоти қарзӣ бояд ба БМТ тариқи НАС дар давоми рӯзи амалиётӣ дархост пешниҳод кунад.

2.5. Андозаи меъёри фоиз барои қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) аз ҷониби БМТ ба маълумоти Ташкилоти қарзӣ тариқи сомонии расмии БМТ расонида мешавад.

³ Намуна–метавонад дигар шавад.

2.6. Маблағҳои пулӣ баъди банд (блокировка) кардани таъминоти гарав ва аз тарафи шахси ваколатдори БМТ авторизатсия шудани дархост ба суратҳисоби муросилотии Ташкилоти қарзӣ дар БМТ гузаронида мешаванд.

3. Таъминоти қарз

3.1. Иҷро гардидани уҳдадориҳои Ташкилоти қарзӣ оид ба баргардонидани қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) (маблағи асосии қарз, фоиз, ҷаримапулӣ) аз рӯи дархости пешниҳодшуда бо гарав таъмин мегардад, ки он дар боби 3 Дастурамал нишон дода шуда, бо риояи муқаррароти бандҳои 62-63¹ Дастурамал ба расмӣ дароварда шудааст. Номгӯи мушаххаси дороиҳо (воситаҳо), барои таъминоти уҳдадориҳои Ташкилоти қарзӣ аз рӯи ҳар як қарзи гирифташуда дар дархости Ташкилоти қарзӣ муқаррар карда мешаванд.

3.2. Дороиҳои (воситаҳои) Ташкилоти қарзӣ, ки таъминоти қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) мебошанд бо назардошти коэффитсиенти ислоҳии аз ҷониби БМТ муқарраршуда пешниҳод карда мешавад.

4. Шартҳои пардохти қарзи шабонарӯзӣ (овернайт)

4.1. Пардохти маблағи қарзи асосӣ ва фоизи он аз ҷониби Ташкилоти қарзӣ дар рӯзи ояндаи корӣ, ки баъди додани он меояд, то охири рӯзи амалиётӣ бо роҳи гузаронидани маблағҳои пулӣ аз суратҳисоби муросилотии Ташкилоти қарзӣ бо пули миллӣ ба ҳисоби дахлдори БМТ амалӣ мегардад.

4.2. Агар таърихи пардохти маблағи қарзи асосӣ ва фоизҳои ҳисобшудаи он ба рӯзи ид, ғайрикорӣ ё истироҳат рост ояд, он гоҳ пардохти маблағи қарзи асосӣ ва фоизҳои ҳисобшудаи он (барои тамоми давраи истифода шудани он) дар рӯзи ояндаи амалиётӣ амалӣ мегардад.

4.3. Дар ҳолати саривақт иҷро нагардидани уҳдадориҳо аз рӯи қарзи шабонарӯзӣ (овернайт), Ташкилоти қарзӣ ба маблағи қарзи асосии шабонарӯзӣ (овернайт) ба андозаи меъёри фоиз барои қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) ҷаримаи яқвақта пардохт мекунад.

4.4. Дар сурати саривақт ва пурра аз ҷониби Ташкилоти қарзӣ иҷро гардидани уҳдадориҳо оид ба маблағи қарзи асосӣ ва фоизҳои ҳисобшудаи он, БМТ предмети гаравро озод менамояд.

4.5. Ҳангоми дар муҳлати муқарраршуда иҷро нагардидани уҳдадориҳои Ташкилоти қарзӣ барои бозгардони маблағи қарзи асосӣ ва фоизҳои ҳисобшудаи он, Ташкилоти қарзӣ ба БМТ ҳуқуқ медиҳад, ки шурӯъ аз лаҳзаи аз ҷониби Ташкилоти қарзӣ иҷро нашудани уҳдадориҳо, аз суратҳисобҳои муросилотии Ташкилоти қарзӣ дар БМТ бо пули миллӣ ва асъори хориҷӣ маблағҳоро дар ҳаҷме, ки барои пардохти маблағи қарзи асосӣ ва фоизҳои ҳисобшудаи он ё ҷарима зарур аст, ба таври бечунучаро тавассути яктарафа хориҷ намудани маблағи дахлдор аз суратҳисоб ситонад.

4.6. Дар ҳолати пардохт нагардидани уҳдадориҳо (қарзи асосӣ, фоизҳои ҳисобшудаи он ва ҷарима) бинобар нокифоя будани маблағ дар суратҳисобҳои муросилотии Ташкилоти қарзӣ дар БМТ, Ташкилоти қарзӣ ҳуқуқ медиҳад, ки БМТ пардохти уҳдадориҳои нопардохтаи Ташкилоти қарзиро (қарзи асосӣ, фоизҳои ҳисобшудаи он ва ҷарима) аз ҳисоби маблағҳои пулии Ташкилоти қарзӣ дар

суратҳисобҳои он, ки барои таъмини қарз ҳамчун гарав пешниҳод гардиданд ва бандшуда буданд (блокировка) ба таври бечунучаро тавассути яктарафа хориҷ намудани маблағи дахлдор аз суратҳисоб ситонад.

4.7. Дар ҳолати пардохт нагардидани уҳдадориҳо (қарзи асосӣ, фоизҳои ҳисобшудаи он ва ҷарима) бинобар нокифоя будани маблағ дар суратҳисобҳои муросилотии Ташкилоти қарзӣ дар БМТ ва дигар суратҳисобҳои он, БМТ пардохти уҳдадориҳои нопардохтаи Ташкилоти қарзиро (қарзи асосӣ, фоизҳои ҳисобшудаи он ва ҷарима) аз ҳисоби коғазҳои қиматноке, ки ҳамчун таъмини гарав барои пардохти қарз пешниҳод гардиданд ва бандшуда буданд (блокировка) бо тартиби ғайрисудӣ мерӯёнад.

5. Уҳдадорӣ ва ҳуқуқҳои тарафҳо

5.1. Тарафҳо уҳдадорӣ ва ҳуқуқҳоро тибқи Созишномаи мазкур, Дастурамал, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии БМТ ва қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба зимма мегиранд.

5.2. Тарафҳо барои дурустӣ, саривақтӣ ва махфияти амалҳое, ки кормандонашон вобаста ба гузаронидани амалиёти гирифтани ва пардохт кардани қарзи шабонарӯзии (овернайт) БМТ анҷом медиҳанд, тибқи Созишномаи мазкур ва Дастурамал масъулияти пурра ба зимма доранд.

5.3. БМТ уҳдадор мешавад:

5.3.1. Маблағи қарзи шабонарӯзиро (овернайт) ба суратҳисоби муросилотии Ташкилоти қарзӣ бо пули миллӣ бо назардошти таъминоти пешниҳодшудаи он гузаронад.

5.3.2. Дар сурати пешниҳод намудани қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) таҳти гарави коғазҳои қиматноки давлатӣ, коғазҳои қиматноки Бонки миллии Тоҷикистон, коғазҳои қиматноки ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ, асъори хориҷӣ дар суратҳисобҳои муросилотӣ дар БМТ ва амонатҳои ташкилоти қарзӣ дар БМТ бо пули миллӣ мавҷуданд, бо тартиби муқарраршуда дороиҳои мазкурро банд (блокировка) намояд. Ба бақияи маблағҳои пулӣ дар суратҳисобҳои Ташкилоти қарзӣ, ки барои таъмини қарз ҳамчун гарав пешниҳод гардиданд ва бандшуда буданд (блокировка) фоиз ҳисоб карда намешавад.

5.3.3. Дар сурати дода шудани қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) таҳти таъмини асъори хориҷие, ки дар суратҳисобҳои муросилотии асъории Ташкилоти қарзӣ дар БМТ мавҷуд аст, онро бо тартиби муқарраршуда бе пардохти фоиз аз рӯи он банд намояд.

5.3.4. Дар сурати дода шудани қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) таҳти таъминоти амонат бо пули миллӣ, онро дар ҳисобҳои амонатии Ташкилоти қарзӣ дар БМТ банд намояд.

5.3.5. Дар сурати саривақт ва пурра иҷро шудани уҳдадориҳои Ташкилоти қарзӣ, коғазҳои қиматноки давлатӣ, коғазҳои қиматноки БМТ, коғазҳои қиматноки ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ, асъори хориҷӣ ва амонат бо пули миллӣ, ки барои таъмини қарз ҳамчун гарав пешниҳод гардиданд ва бандшуда (блокировка) буданд озод намояд.

5.4. БМТ ҳуқуқ дорад:

5.4.1. Ҳангоми аз ҷониби Ташкилоти қарзӣ дар муҳлати муқарраршуда барнагардонидани қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) маблағи уҳдадориро (қарзи асосӣ, фоиз, ҷарима) бидуни розигии Ташкилоти қарзӣ ба таври бечунучаро аз суратҳисобҳои муросилотии Ташкилоти қарзӣ ва дигар суратҳисобҳои он бо роҳи яктарафа хориҷ намудани маблағи дахлдор ситонад.

5.4.2. Дар сурати пардохт нашудани уҳдадориҳои Ташкилоти қарзӣ мутобиқи банди 5.4.1. маблағи уҳдадориҳои Ташкилоти қарзиро (қарзи асосӣ, фоиз, ҷарима) аз ҳисоби таъминоти гарави бандшуда (коғазҳои қиматноки давлатӣ, коғазҳои қиматноки БМТ, коғазҳои қиматноки ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ, асъори хориҷӣ ва амонат) ба таври ғайрисудӣ бечунучаро рӯёнад.

5.4.3. Дар сурати нокифоя будани маблағи (арзиши) умумии таъминоти қарз ё бо сабаби гуногун паст шудани арзиши он, аз Ташкилоти қарзӣ пурра намудани таъминоти қарз ё иваз кардани онро ба таъминоти ҳамарзиш талаб намояд.

5.5. Ташкилоти қарзӣ уҳдадор аст:

5.5.1. Барои гирифтани қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) дар давоми рӯзи амалиётӣ бо тартиби муқарраршуда тариқи НАС тибқи талаботи Созишномаи мазкур ва Дастурамал дархост пешниҳод намояд.

5.5.2. Ба БМТ тибқи боби 3 Дастурамал барои таъминоти қарз дороиҳои (воситаҳои) худро таҳти гарав пешниҳод кунад.

5.5.3. Барои банд кардани коғазҳои қиматноки давлатӣ, коғазҳои қиматноки Бонки миллии Тоҷикистон ва коғазҳои қиматноки ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ дар амонатгоҳи (депозитарий) БМТ, асъори хориҷии дар суратҳисобҳои муросилотии асъорӣ мавҷудбуда ва амонат бо пули миллий дар ҳисобҳои амонатӣ дар БМТ бо тартиби муқарраршуда розигӣ диҳад.

5.5.4. Ба БМТ қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) ва фоизи истифодаи онро бо роҳи гузаронидани маблағ ба суратҳисоби дахлдор дар муҳлати муқарраршуда баргардонад.

5.5.5. Дар сурати нокифоя будани маблағи (арзиши) умумии таъминоти қарз ё бо сабаби гуногун паст шудани арзиши он, ба БМТ таъминоти қарзро пурра намояд ё онро ба таъминоти ҳамарзиш иваз намояд.

5.5.6. Ҳамаи шартҳо ва талаботи Созишномаи мазкур ва Дастурамалро риоя намояд.

5.6. Ташкилоти қарзӣ ҳуқуқ дорад:

5.6.1. Дар сурати риояи шартҳои Созишномаи мазкур ва Дастурамал аз БМТ қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) гирад.

5.6.2. Дар сурати саривақт пардохт кардани қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) ва фоизи истифодаи он, аз БМТ озод намудани коғазҳои қиматноки давлатӣ, коғазҳои қиматноки БМТ, коғазҳои қиматноки ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ, асъори хориҷӣ ва амонат бо пули миллий, ки барои таъмини қарз ҳамчун гарав пешниҳод гардиданд ва бандшуда (блокировка) буданд талаб намояд.

6. Шартҳои махсус

6.1. Дар сурати ба миён омадани ҳолатҳои қувваи рафънашаванда (ҳолатҳои фавқулода), ки ба он ба таври мустақим ё ғайримустақим ҳолатҳои дорои хусусияти фавқулода, аз ҷумла заминчунбӣ ва дигар офатҳои табиӣ, амалу қарорҳои мақомоти

давлатӣ, амалиёти ҳарбӣ ва бетартибӣҳои оммавӣ сабаб мегардад ва Тарафҳои Созишномаи мазкур барои назорати онҳо имконият надоранд ва ин ҳолатҳо ба иҷро шудани уҳдадориҳои онҳо аз рӯи Созишномаи мазкур монеъ мегардад, муҳлати иҷрои ин уҳдадориҳо мутаносибан ба вақти амали ин ҳолатҳои фавқулода мавқуф гузошта мешавад, вале танҳо ба он андозае, ки онҳо барои дар муҳлат иҷро шудани Созишномаи мазкур ё он қисмати он, ки бояд баъди ба миён омадани ин ҳолатҳои фавқулода иҷро мегардид, таъсир расонанд.

6.2. Тарафҳои Созишномаи мазкур бояд бетаъхир дар давоми рӯзи корӣ якдигарро дар бораи оғози ҳолатҳои фавқулодае, ки ба иҷро гардидани уҳдадориҳои онҳо аз рӯи Созишномаи мазкур монеъ мегарданд ва дар бораи анҷомёбии онҳо дар оянда дар шакли шифоҳӣ ва хаттӣ хабар диҳанд.

6.3. Аз ҷониби яке аз Тарафҳо иҷро нагардидани уҳдадориҳо аз рӯи Созишномаи мазкур вайрон кардани Созишномаи мазкур ба ҳисоб намеравад, агар ба ин ҳолатҳои фавқулода сабаб шаванд, ба шарте ки Тарафи ба ҳолати фавқулода дучоршуда саривақт ҳамаи чораҳои заруриро барои рафъи ин гуна оқибатҳо андешад.

7. Нуқсони техникӣ

7.1. Дар ҳолати ба миён омадани нуқсони техникӣ дар ҷойи кории Ташкилоти қарзӣ ва омода карда натавонистани ҳуҷҷатҳои электронӣ, Ташкилоти қарзӣ бояд саривақт ба БМТ дар бораи он хабар диҳад ва фаъолияти бенуқсони ҷойи кори ро бо нусхаи эҳтиётӣ таъминоти барномавӣ барқарор намояд.

7.2. Дар ҳолати сар задани нуқсони техникӣ НАС дар БМТ, ки дар натиҷаи он коркарди ҳуҷҷатҳои электронӣ ғайриимкон мегардад, БМТ метавонад бо фармоиши роҳбарияти БМТ додани қарзи шабонарӯзиро (овернайт) то барқароршавии фаъолияти НАС дар БМТ боздорад ё додани қарзи шабонарӯзиро (овернайт) дар асоси дархости гирифтани қарзи шабонарӯзӣ (овернайт), ки Ташкилоти қарзӣ дар шакли коғазӣ пешниҳод кардааст, амалӣ намояд (Замимаи 1).

8. Ихтилофот ва баҳси тарафҳо

8.1. Ихтилофот ва баҳсҳоеро, ки дар рафти иҷрои шартҳои Созишномаи мазкур ба миён меоянд, Тарафҳо бо мақсади пайдо кардани ҳалли қобили қабули онҳо пешакӣ ҳаллу фасл менамоянд.

8.2. Дар сурати бо роҳи созиш ба мувофиқа наомадан, ихтилофот ва баҳси Тарафҳо бо тартиби муқарраркардаи қонунгузори Чумхурии Тоҷикистон дар Суди Олии иқтисодии Чумхурии Тоҷикистон баррасӣ карда мешавад.

9. Дигар шартҳо

9.1. Бо розигии Тарафҳо ба шартҳои Созишномаи мазкур тағйиру иловаҳо ворид кардан мумкин аст.

9.2. Ҳамаи тағйиру иловаҳо ба Созишномаи мазкур он вақт эътибор доранд, ки агар дар шакли хаттӣ сурат гирифта, аз ҷониби Тарафҳо имзо шуда бошанд.

9.3. Созишномаи мазкур дар ду нусха, ки ҳар кадом эътибори ягонаи ҳуқуқӣ доранд, таҳия гардидааст ва як нусхаи он дар БМТ монда, нусхаи дигар ба Ташкилоти қарзӣ дода мешавад.

10. Муҳлати амали Созишнома ва тартиби бекор кардани он

10.1. Созишномаи мазкур аз лаҳзае, ки онро Тарафҳо имзо меkunанд, амал мекунад. Қатъ гардидани амали Созишномаи мазкур уҳдадориҳои Ташкилоти қарзиро оид ба баргардонидани қарзи қаблан гирифтаи вай ва риояи шартҳои таъминоти он, ки Созишномаи мазкур ва Дастурамал пешбинӣ кардааст, инчунин уҳдадориҳои БМТ-ро оид ба озод кардани дороиҳои Ташкилоти қарзӣ, ки барои таъмини қарз ҳамчун гарав пешниҳод гардиданд бо тартиби муайянкардаи Созишномаи мазкур қатъ намесозад.

10.2. БМТ ҳуқуқ дорад яктарафа бидуни пешакӣ огоҳ кардани Ташкилоти қарзӣ Созишномаи мазкурро дар ҳолатҳои зерин бекор намояд:

- иҷро накардани талаботи Дастурамал ва шартҳои Созишномаи мазкур аз ҷониби Ташкилоти қарзӣ, агар Ташкилоти қарзӣ қаблан аз ҷониби БМТ ду маротиба хаттӣ огоҳонида шуда бошад;

- бозхонд шудани иҷозатномаи Ташкилоти қарзӣ барои гузаронидани амалиёти бонкӣ, агар Ташкилоти қарзӣ қарзи пардохтнашуда надошта бошад.

11. Нишони ҳуқуқӣ ва мушаххасоти Тарафҳо

БМТ
Бонки миллии Тоҷикистон

Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе, 734025
ҳиёбони Рӯдакӣ 38/1
РМБ 350101101
РМА 010008715

Раис
Холиқзода Ҳ. Ҳ.

(имзо)

Ҷ.М.

Ташкилоти қарзӣ

Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе, 73_____

РМБ _____
РМА _____
20402972_____
(суратҳисоби муросилотӣ)

Раис

(имзо)

Ҷ. М.

Замимаи 2

ба Созишномаи кулли қарзӣ оид ба
қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) № ____

Дархости № ____

барои гирифтани қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) ____⁴

аз “__” _____ с. 20__

ш. Душанбе

Бонк _____

1. Хоҳиш менамояд, ки дар ҳаҷми _____ сомонӣ (маблағ бо рақам ва ҳарф) **қарзи шабонарӯзӣ (овернайт)** дода шавад.

2. Таърихи додани қарз «__» _____ с. 20__

3. Таърихи пардохт “__” _____ с. 20__

4. Маблағи фоизи қарзи шабонарӯзӣ (овернайт) _____ сомонӣ (маблағ бо рақам ва ҳарф) аст.

5. Барои таъмини қарз инҳо барои гарав пешниҳод мешаванд:

Коғазҳои қиматноки давлатӣ, коғазҳои қиматноки БМТ ба маблағи _____ сомонӣ (маблағ бо рақам ва ҳарф), аз ҷумла:

№	Навъи КҚД/КҚ БМТ	Рақами қайд	Таърихи барориш	Таърихи пардохт	Миқдор (адад)	Маблағ аз рӯи номинал (бо сомонӣ)
	Ҳамагӣ					

Асъори хориҷӣ:

Ҳисобҳои муросилотӣ

№ _____

№ _____

№	Навъи асъор	Маблағ

⁴ Намуна – метавонад дигар шавад.

	Ҳамагӣ	

Амонат бо пули миллӣ:

Суратҳисобҳо

№ _____

№ _____

6. Ҳангоми нокифоя будани маблағ дар суратҳисоби муросилотии Ташкилоти қарзӣ дар БМТ, Ташкилоти қарзӣ ба БМТ ҳуқуқ медиҳад, ки дороиҳои барои таъминоти гарав қабулшударо, ки дар банди 5 дархост зикр шудаанд, дар лаҳзаи расидани муҳлати иҷрои уҳдадориҳо фавран ба таври бечунучаро ситонад.

_____ (вазифа) _____ (ному насаб) _____ (имзо)

**Созишномаи қарзии кулл
дар бораи пешниҳоди қарз тариқи музоядаи қарзӣ № _____⁵**

аз “___” _____ соли 20___

ш. Душанбе

Бонки миллии Тоҷикистон дар симои Раиси Бонки миллии Тоҷикистон Холиқзода Ҳоким Ҳикматулло, ки дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон” амал мекунад, минбаъд “БМТ” номида мешавад, аз як тараф ва _____ дар симои Раис _____, ки дар асоси Оиннома амал мекунад, минбаъд “Ташкилоти қарзӣ” номида мешавад, минбаъд дар якҷоягӣ “Тарафҳо” номида мешаванд, дар асоси Дастурамали №220 “Дар бораи амалиёти кӯтоҳмуҳлати бозтамвил” (минбаъд - Дастурамал) бо шартҳои зерин Созишномаи қарзии кулл дар бораи пешниҳоди қарз тариқи музоядаи қарзӣ (минбаъд - Созишнома) ба имзо расониданд:

1. Мавзӯи Созишнома

1.1. Мавзӯи Созишномаи мазкур муайян намудани шартҳо ва тартиби аз ҷониби БМТ пешниҳод намудани қарз ба Ташкилоти қарзӣ аз рӯи натиҷаҳои музоядаи қарзӣ тариқи Низоми автоматизудай савдо (минбаъд - “НАС”) ва танзими муносибатҳои ҳуқуқии аз он бароянда мебошад.

1.2. Қарз тариқи музоядаҳои қарзӣ бо мақсади дастгирии кӯтоҳмуҳлати молиявии Ташкилоти қарзӣ бо пули миллий дода мешавад.

2. Шартҳои пешниҳоди қарз

2.1. Тартиби гирифтани ва пардохт намудани қарз бо Созишномаи мазкур, Дастурамал ва талаботи кор бо НАС ба танзим дароварда мешавад.

2.2. Барои гирифтани қарз Ташкилоти қарзӣ бояд ба талаботи банди 6 Дастурамал мувофиқат намояд.

2.3. Барои гирифтани қарзи кӯтоҳмуҳлат тибқи Созишномаи мазкур, Ташкилоти қарзӣ бояд ба БМТ тариқи НАС то соати 10:00 рӯзи баргузори музояда дархост пешниҳод кунад. Баъди ба охир расидани вақти қабули дархостҳо, Ташкилоти қарзӣ наметавонад дархост пешниҳод кунад ё онро тағйир диҳад.

2.4. Ташкилоти қарзӣ наметавонад ба музояда танҳо як дархост пешниҳод кунад, ки он бебозхонд ба ҳисоб меравад.

2.5. Захираҳои қарзӣ аз рӯи натиҷаҳои музояда таҳти таъминоти гарав бо меъёри фоизи устувор ё меъёри фоизи пешниҳодшуда дода мешаванд.

2.6. Натиҷаҳои музоядаи қарзӣ аз ҷониби БМТ ба маълумоти Ташкилоти қарзӣ тариқи НАС ва сомонии расмии БМТ расонида мешавад.

⁵ Намуна–метавонад дигар шавад.

2.7. Дархости Ташкилоти қарзие, ки дар музоядаи қарзӣ ғолиб омадааст, аз тарафи шахси ваколатдори БМТ авторизатсия карда мешавад.

2.8. Захираҳои қарзӣ аз рӯи натиҷаи музоядаи гузаронида дар рӯзи баргузориин он баъди аз ҷониби БМТ банд (блокировка) кардани таъминоти гарави қарз, ба суратҳисоби муросилотии Ташкилоти қарзӣ дар БМТ интиқол дода мешаванд.

3. Таъминоти қарз

3.1. Иҷро гардидани уҳдадориҳои Ташкилоти қарзӣ оид ба баргардонидани уҳдадориҳои қарзӣ (маблағи асосии қарз, фоизҳо, ҷаримапулӣ) аз рӯи дархости пешниҳодшуда бо гарав таъмин мегардад, ки он дар боби 3 Дастурамал нишон дода шуда, бо риояи муқаррароти бандҳои 62-63¹ Дастурамал ба расмӣ дароварда шудааст. Номгӯи мушаххаси дороиҳо (воситаҳо), барои таъминоти уҳдадориҳои Ташкилоти қарзӣ аз рӯи ҳар як қарзи гирифташуда дар дархости Ташкилоти қарзӣ муқаррар карда мешаванд.

3.2. Дороиҳои (воситаҳои) Ташкилоти қарзӣ, ки таъминоти қарз мебошанд бо назардошти коэффитсиенти ислоҳии аз ҷониби БМТ муқарраршуда пешниҳод гардида, дар беруннавис (ticket) қайд карда мешавад.

4. Шартҳои пардохти қарз

4.1. Пардохти маблағи қарзи асосӣ ва фоизи он аз ҷониби Ташкилоти қарзӣ дар рӯзи анҷомёбии муҳлати пардохти қарз то охири рӯзи амалиётӣ бо роҳи гузаронидани маблағҳои пулӣ аз суратҳисоби муросилотии Ташкилоти қарзӣ бо пули миллӣ ба ҳисоби дахлдори БМТ амалӣ мегардад.

4.2. Агар таърихи пардохти маблағи қарзи асосӣ ва фоизҳои ҳисобшудаи он ба рӯзи ид, ғайрикорӣ ё истироҳат рост ояд, он гоҳ пардохти маблағи қарзи асосӣ ва фоизҳои ҳисобшудаи он (барои тамоми давраи истифода шудани он) дар рӯзи ояндаи амалиётӣ амалӣ мегардад.

4.3. Дар сурати аз ҷониби Ташкилоти қарзӣ иҷро нагардидан ё ба таври муносиб иҷро нагардидани уҳдадориҳо оид ба бозгардониин қарз, аз ҳаҷми бақияи қарзи таъхирафтада ҷарима ҳисоб карда мешавад. Ҷарима барои ҳар рӯзи тақвимӣ (то пурра қонеъ гардонидани талаботи БМТ) ҳисоб карда мешавад. Ҷарима дар ҳаҷми меёри фоизи миёнавазн барои ҳар рӯзи таъхирафтада ҳисоб карда мешавад.

4.4. Дар сурати саривақт ва пурра иҷро шудани уҳдадориҳои Ташкилоти қарзӣ оид ба маблағи қарзи асосӣ ва фоизҳои ҳисобшудаи он, БМТ коғазҳои қиматноки давлатӣ, коғазҳои қиматноки БМТ, коғазҳои қиматноки ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ, асъори хориҷӣ ва амонат бо пули миллӣ, ки барои таъмини қарз пешниҳод гардиданд ва аз ҷониби БМТ бандшуда буданд (блокировка), озод менамояд.

4.5. Ташкилоти қарзӣ метавонад пеш аз муҳлат уҳдадориро (қарзи асосӣ, фоиз) қисман ё пурра пардохт намояд.

4.6. Ҳангоми дар муҳлати муқарраршуда иҷро нагардидани уҳдадориҳои Ташкилоти қарзӣ барои бозгардониин маблағи қарзи асосӣ ва/ё фоизҳои ҳисобшудаи он, Ташкилоти қарзӣ ба БМТ ҳуқуқ медиҳад, ки шурӯъ аз лаҳзаи аз ҷониби Ташкилоти қарзӣ иҷро нашудани уҳдадориҳо, аз суратҳисобҳои муросилотии Ташкилоти қарзӣ дар БМТ бо пули миллӣ ва асъори хориҷӣ маблағҳоро дар ҳаҷме,

ки барои пардохти маблағи қарзи асосӣ ва фоизҳои ҳисобшудаи он ё ҷарима зарур аст, ба таври бечунучаро бо роҳи яктарафа хориҷ намудани маблағҳои дахлдор аз суратҳисоб ситонад.

4.7. Дар ҳолати пардохт нагардидани уҳдадориҳо (қарзи асосӣ, фоизҳои ҳисобшудаи он ва ҷарима) бинобар нокифоя будани маблағ дар суратҳисобҳои муросилотии Ташкилоти қарзӣ дар БМТ, Ташкилоти қарзӣ розигӣ медиҳад, ки БМТ пардохти уҳдадориҳои нопардохтаи Ташкилоти қарзиро (қарзи асосӣ, фоизҳои ҳисобшудаи он ва ҷарима) аз ҳисоби маблағҳои пулии Ташкилоти қарзӣ дар суратҳисобҳои он, ки барои таъмини қарз ҳамчун гарав пешниҳод гардиданд ва бандшуда буданд ба таври бечунучаро тавассути яктарафа хориҷ намудани маблағи дахлдор аз суратҳисоб ситонад.

4.8. Дар ҳолати пардохт нагардидани уҳдадориҳо (қарзи асосӣ, фоизҳои ҳисобшудаи он ва ҷарима) бинобар нокифоя будани маблағ дар суратҳисобҳои муросилотии Ташкилоти қарзӣ дар БМТ аз ҷумла дигар суратҳисобҳои он, БМТ пардохти уҳдадориҳои нопардохтаи Ташкилоти қарзиро (қарзи асосӣ, фоизҳои ҳисобшудаи он ва ҷарима) аз ҳисоби коғазҳои қиматноке, ки ҳамчун гарав барои таъмини қарз пешниҳод гардиданд ва бандшуда буданд (блокировка) бо тартиби ғайрисудӣ мерӯёнад.

5. Уҳдадорӣ ва ҳуқуқҳои тарафҳо

5.1. Тарафҳо уҳдадорӣ ва ҳуқуқҳоро тибқи Созишномаи мазкур, Дастурамал, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии БМТ ва қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунанд.

5.2. Тарафҳо барои дурустӣ, саривақтӣ ва махфияти амалҳое, ки кормандонашон вобаста ба гузаронидани амалиёти гирифтани ва пардохт кардани захираҳои қарзии БМТ анҷом медиҳанд, тибқи Созишномаи мазкур ва Дастурамал масъулияти пурра ба зиммадоранд.

5.3. БМТ уҳдадор мешавад:

5.3.1. Маблағи қарзро аз рӯи натиҷаҳои музоядаи баргузоршуда ба суратҳисоби муросилотии Ташкилоти қарзӣ бо пули миллиӣ бо назардошти таъминоти пешниҳодшудаи он гузаронад.

5.3.2. Дар сурати пешниҳод намудани маблағи қарз таҳти гарави коғазҳои қиматноки давлатӣ, коғазҳои қиматноки Бонки миллии Тоҷикистон, коғазҳои қиматноки ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ, асъори хориҷӣ дар суратҳисобҳои муросилотӣ дар БМТ ва амонатҳои Ташкилоти қарзӣ, ки дар БМТ бо пули миллиӣ мавҷуданд, бо тартиби муқарраршуда дороиҳои мазкурро банд (блокировка) намояд. Ба бақияи маблағҳои пулӣ дар суратҳисобҳои Ташкилоти қарзӣ, ки барои таъмини қарз пешниҳод гардиданд ва бандшуда (блокировка) буданд фоиз ҳисоб карда намешавад.

5.3.3. Дар сурати саривақт ва пурра иҷро шудани уҳдадориҳои Ташкилоти қарзӣ, предмети гарав (коғазҳои қиматноки давлатӣ, коғазҳои қиматноки БМТ, коғазҳои қиматноки ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ, асъори хориҷӣ дар суратҳисобҳои муросилотӣ дар БМТ ва амонатҳои бо пули миллиӣ будаи Ташкилоти қарзӣ дар БМТ), ки барои таъминоти қарз пешниҳод гардиданд ва бандшуда (блокировка) буданд, озод намояд.

5.3.4. Дар сурати бо сабабҳои гуногун нокифоя шудани маблағи (арзиши) таъминоти қарз ё бо сабаби гуногун паст шудани арзиши он, (яъне кам шудани арзиши гарав), аз Ташкилоти қарзӣ пурра намудани таъминоти қарз ё иваз кардани онро ба таъминоти ҳамаарзиш талаб намояд.

5.4. БМТ ҳуқуқ дорад:

5.4.1. Ҳангоми аз ҷониби Ташкилоти қарзӣ дар муҳлати муқарраршуда барнагардонидани қарз, маблағи уҳдадориро (қарзи асосӣ, фоиз, ҷаримапулӣ) бидуни розигии Ташкилоти қарзӣ бечунучаро бо роҳи яктарафа хориҷ намудани маблағи дахлдор аз суратҳисобҳои муросилотии Ташкилоти қарзӣ ва дигар суратҳисобҳои он ситонад.

5.4.2. Дар ҳолати пардохт нагардидани уҳдадориҳо бинобар нокифоя будани маблағ дар суратҳисобҳои муросилотии Ташкилоти қарзӣ дар БМТ, аз ҷумла дигар суратҳисобҳои он, ки барои таъмини қарз пешниҳод гардиданд ва бандшуда буданд (блокировка) пардохти уҳдадориҳои нопардохтаи Ташкилоти қарзиро (қарзи асосӣ, фоизҳои ҳисобшудаи он ва ҷарима) аз ҳисоби коғазҳои қиматноке, ки ҳамчун гарав барои таъмини қарз пешниҳод гардиданд ва бандшуда буданд (блокировка) бо тартиби ғайрисудӣ бечунучаро руёнад.

5.5. Ташкилоти қарзӣ уҳдадор аст:

5.5.1. Барои иштирок дар музоядаи қарзӣ, бо тартиби муқарраргардида тариқи НАС тибқи талаботи Дастурамал ва Созишномаи мазкур дархост пешниҳод намояд.

5.5.2. Ба БМТ тибқи боби 3 Дастурамал барои таъминоти қарз дороиҳои (воситаҳои) худро таҳти гарав пешниҳод кунад.

5.5.3. Барои банд (блокировка) кардани коғазҳои қиматноки давлатӣ, коғазҳои қиматноки Бонки миллии Тоҷикистон, коғазҳои қиматноки ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ, асъори хориҷии дар суратҳисобҳои муросилотии асъорӣ мавҷудбуда ва амонат бо пули миллий дар ҳисобҳои амонатӣ дар БМТ бо тартиби муқарраршуда розигӣ диҳад.

5.5.4. Қарзро (қарзи асосӣ, фоизҳо, ҷаримапулӣ) бо роҳи гузаронидани маблағ ба суратҳисоби дахлдор дар муҳлати муқарраршуда ба БМТ баргардонад.

5.5.5. Дар сурати бо сабабҳои гуногун нокифоя шудани маблағи (арзиши) таъминоти қарз (яъне кам шудани арзиши гарав), ба БМТ таъминоти қарзро пурра намояд ё гарави ҳамаарзиш пешниҳод намояд.

5.5.6. Ҳамаи шартҳо ва талаботи Дастурамал ва Созишномаи мазкурро риоя намояд.

5.6. Ташкилоти қарзӣ ҳуқуқ дорад:

5.6.1. Тибқи натиҷаҳои музоядаи қарзӣ дар сурати риояи шартҳои Дастурамал ва Созишномаи мазкур аз БМТ қарз гирад.

5.6.2. Қарз ва фоизи истифодаи онро пеш аз муҳлат пардохт намояд.

5.6.3. Дар сурати саривақт ё пеш аз муҳлат пурра пардохт кардани қарз ва фоизи истифодаи он, аз БМТ озод намудани таъминоти қарзро, ки бандшуда буданд (блокировка) талаб намояд.

6. Шартҳои махсус

6.1. Дар сурати ба миён омадани ҳолатҳои қувваи рафънашаванда (ҳолатҳои фавқулода), ки ба он ба таври мустақим ё ғайримустақим ҳолатҳои дорои хусусияти фавқулода, аз ҷумла заминчунбӣ ва дигар офатҳои табиӣ, амалу қарорҳои мақомоти

давлатӣ, амалиёти ҳарбӣ ва бетартибӣҳои оммавӣ сабаб мегардад ва Тарафҳои Созишномаи мазкур барои назорати онҳо имконият надоранд ва ин ҳолатҳо ба иҷро шудани уҳдадориҳои онҳо аз рӯи Созишномаи мазкур монеъ мегардад, муҳлати иҷрои ин уҳдадориҳо мутаносибан ба вақти амали ин ҳолатҳои фавқулода мавқуф гузошта мешавад, вале танҳо ба он андозае, ки онҳо барои дар муҳлат иҷро шудани Созишномаи мазкур ё он қисмати он, ки бояд баъди ба миён омадани ин ҳолатҳои фавқулода иҷро мегардид, таъсир расонанд.

6.2. Тарафҳои Созишномаи мазкур бояд бетаъхир дар давоми рӯзи корӣ якдигарро дар бораи оғози ҳолатҳои фавқулодае, ки ба иҷро гардидани уҳдадориҳои онҳо аз рӯи Созишномаи мазкур монеъ мегарданд ва дар бораи анҷомёбии онҳо дар оянда дар шакли шифохӣ ва хаттӣ хабар диҳанд.

6.3. Аз ҷониби яке аз Тарафҳо иҷро нагардидани уҳдадориҳои аз рӯи Созишномаи мазкур вайрон кардани Созишномаи мазкур ба ҳисоб намеравад, агар ба ин ҳолатҳои фавқулода сабаб шаванд, ба шарте ки Тарафи ба ҳолати фавқулода дучоршуда саривақт ҳамаи чораҳои заруриро барои рафъи ин гуна оқибатҳо андешад.

7. Нуқсони техникӣ

7.1. Дар ҳолати ба миён омадани нуқсони техникӣ дар ҷойи кории Ташкилоти қарзӣ ва омода карда натавонистани ҳуҷҷатҳои электронӣ, Ташкилоти қарзӣ бояд саривақт ба БМТ дар бораи он хабар диҳад ва фаъолияти бенуқсони ҷойи кориро бо нусхаи эҳтиётӣ таъминоти барномавӣ барқарор намояд.

7.2. Дар ҳолати сар задани нуқсони техникии НАС дар БМТ, ки дар натиҷаи он коркарди ҳуҷҷатҳои электронӣ ғайриимкон мегардад, БМТ метавонад бо фармоиши роҳбарияти БМТ додани қарзро то барқароршавии фаъолияти НАС дар БМТ боздорад ё додани қарзро дар асоси дархости гирифтани қарз, ки Ташкилоти қарзӣ дар шакли коғазӣ пешниҳод кардааст, амалӣ намояд (Замимаи 1).

8. Ихтилофот ва баҳси тарафҳо

8.1. Ихтилофот ва баҳсҳоеро, ки дар рафти иҷрои шартҳои Созишномаи мазкур ба миён меоянд, Тарафҳо бо мақсади пайдо кардани ҳалли қобили қабули онҳо пешакӣ ҳаллу фасл менамоянд.

8.2. Дар сурати бо роҳи созиш ба мувофиқа наомадан, ихтилофот ва баҳси Тарафҳо бо тартиби муқарраркардаи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ карда мешавад.

9. Дигар шартҳо

9.1. Бо розигии Тарафҳо ба шартҳои Созишномаи мазкур тағйиру иловаҳо ворид кардан мумкин аст.

9.2. Ҳамаи тағйиру иловаҳо ба Созишномаи мазкур он вақт эътибор доранд, ки агар дар шакли хаттӣ сурат гирифта, аз ҷониби Тарафҳо имзо шуда бошанд.

9.3. Созишномаи мазкур дар ду нусха, ки ҳар кадом эътибори ягонаи ҳуқуқӣ доранд, таҳия гардидааст ва як нусхаи он дар БМТ монда, нусхаи дигар ба Ташкилоти қарзӣ дода мешавад.

10. Муҳлати амали Созишнома ва тартиби бекор кардани он

10.1. Созишномаи мазкур аз лаҳзае, ки онро Тарафҳо имзо меkunанд, амал мекунад. Қатъ гардидани амали Созишномаи мазкур уҳдадориҳои Ташкилоти қарзиро оид ба баргардонидани қарзи қаблан гирифтаи вай ва риояи шартҳои таъминоти он, ки Созишномаи мазкур ва Дастурамал пешбинӣ кардааст, инчунин уҳдадориҳои БМТ-ро оид ба озод кардани дороиҳои ташкилоти қарзӣ, ки барои таъмини қарз ҳамчун гарав пешниҳод гардидаанд бо тартиби муайянкардаи Созишномаи мазкур қатъ намесозад.

10.2. БМТ ҳуқуқ дорад яктарафа бидуни пешакӣ огоҳ кардани Ташкилоти қарзӣ Созишномаи мазкурро дар ҳолатҳои зерин бекор намояд:

- иҷро накардани талаботи Дастурамал ва шартҳои Созишномаи мазкур аз ҷониби Ташкилоти қарзӣ;
- бозхонд шудани иҷозатномаи Ташкилоти қарзӣ барои гузаронидани амалиёти бонкӣ, агар Ташкилоти қарзӣ қарзи пардохтнашуда надошта бошад.

11. Нишони ҳуқуқӣ ва мушаххасоти Тарафҳо

БМТ

Бонки миллии Тоҷикистон

Ҷумҳурии Тоҷикистон

ш. Душанбе, 734025

ҳиёбони Рӯдакӣ 38/1

РМБ 350101101

РМА 010008715

Раис

Холиқзода Ҳ. Ҳ.

(имзо)

Ҷ.М.

Ташкилоти қарзӣ

Ҷумҳурии Тоҷикистон

ш. Душанбе, 73____

РМБ _____

РМА _____

20402972_____

(суратҳисоби муросилоӣ)

Раис

(имзо)

Ҷ. М.

Замимаи №3
ба Созишномаи кулли қарзӣ
дар бораи музоядаи қарзии № ____

Дархост барои иштирок дар музоядаи қарзии № ____⁶

аз “__” _____ с.20__

ш. Душанбе

Бонк _____

1. Ба ин васила Ташкилоти қарзӣ барои иштирок дар **музоядаи қарзӣ** барои гирифтани қарз ба маблағи _____ сомонӣ (маблағ бо рақам ва ҳарф) дархост ирсол менамояд.

2. Дар ин маврид меъёри зерини фоизи захираҳои қарзиро пешниҳод менамояд:

Меъёри қарз _____ % солона.

2. Таърихи додани қарз «__» _____ с.20__

3. Таърихи пардохт “__” _____ с. 20__

4. Маблағи фоизи захираҳои қарзӣ _____ сомонӣ (маблағ бо рақам ва ҳарф) аст.

5. Барои таъмини қарз инҳо барои гарав пешниҳод мешаванд:

Коғазҳои қиматноки давлатӣ, коғазҳои қиматноки БМТ ба маблағи _____ сомонӣ (маблағ бо рақам ва ҳарф), аз ҷумла:

№	Навъи КҚД/КҚ БМТ	Рақами қайд	Таърихи барориш	Таърихи пардохт	Миқдор (адад)	Маблағ аз рӯи номинал (бо сомонӣ)
	Ҳамагӣ					

Асъори хориҷӣ:

Ҳисобҳои муросилотӣ

№ _____

№ _____

⁶ Намуна – метавонад дигар шавад.

№	Навъи асъор	Маблағ
	Ҳамагӣ	

Амонат бо пули миллий:

Суратҳисобҳо

№ _____

№ _____

6. Дар сурати бо тартиби пешбиникардаи Дастурамал ва Созишнома иҷро нагардидани уҳдадорихо, Ташкилоти қарзӣ розӣ аст, ки маблағи қарз аз суратҳисоби муросилотӣ бечунучаро ситонида шавад. Ҳангоми нокифоя будани маблағҳо дар суратҳисобҳои муросилоти Ташкилоти қарзӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон, Ташкилоти қарзӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон барои ба таври ғайрисудӣ бетаъхир ситонидани предмети гарав, ки дар банди 5 дархости мазкур мутобиқи Дастурамал ва Созишнома дар бораи музоядаи қарзӣ пешбинӣ шудааст, ҳуқуқ медиҳад.

_____ (вазифа) _____ (ному насаб) _____ (имзо)